

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 701 - 707/2531

นายอรุณ สุรินทร์แลนด์

โจทก์

นางยุวณช ประเสริฐธรรม

จำเลย

นายสุทธะ เทียมสำโรง ทนายโจทก์ทั้ง
เจ็ด

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ทั้งเจ็ดฎีกา ศาลฎีกาอาจพิพากษากลับคำพิพากษาของศาล
อุทธรณ์ได้ โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 275)

คดีทั้งเจ็ดสำนวนนี้ จำเลยเป็นบุคคลรายเดียวกัน โจทก์แต่ละสำนวนต่างฟ้อง
จำเลยเป็นทำนองเดียวกันขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาแสดงว่าที่ดินภายใน
กรอบสีแดงในแผนที่ท้ายฟ้องแต่ละสำนวนเป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยและบริวารเข้า
เกี่ยวข้อง และให้จำเลยถอนคำขอที่ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออก น.ส.3 ก. มิฉะนั้น
ให้ถือเอาคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยจำเลยยื่นคำ
ให้การและฟ้องแย้งทั้งเจ็ดสำนวน

ระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นรวมพิจารณาคดีทั้งเจ็ดสำนวนเข้าด้วยกัน โดย
เรียกโจทก์ในแต่ละสำนวนเป็นโจทก์ที่ 1 ถึงโจทก์ที่ 7 ตามลำดับ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งเจ็ดสำนวน ห้ามโจทก์ทั้งเจ็ดสำนวนและ
บริวารเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินที่จำเลยมีสิทธิครอบครองให้โจทก์ทั้งเจ็ดสำนวนถอนคำ
คัดค้านคำขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เสีย หากโจทก์ไม่ไป
ถอนให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งเจ็ดฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 270,271)

โจทก์ทั้งเจ็ดได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 249)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาเฉพาะในส่วนที่ศาล
อุทธรณ์พิพากษาให้โจทก์ทั้งเจ็ดสำนวน ถอนคำคัดค้านคำขอออกหนังสือรับรองการ
ทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.)

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาเฉพาะในส่วนที่ศาล
อุทธรณ์พิพากษาให้โจทก์ทั้งเจ็ดสำนวน ถอนคำคัดค้านคำขอออกหนังสือรับรองการ
ทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.)

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ